

1500763-84.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... que sabia ser produto de crime de furto praticado contra Sinésio Chagas Ramos, conforme registro de boletim de ocorrência juntado às pp. 58/59.

Segundo apurado, José Alexandre adquiriu e transportou um veículo automotor VW/Gol, placas CXL-4391, que havia sido produto de furto praticado contra Sinésio Chagas Ramos na data de 20 de abril de 2021, na cidade Caçapava/SP. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500763-84.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500763-84.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001015

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ALEXANDRE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

JOSE ALEXANDRE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, §1º, do Código Penal, porque por volta das 15 horas, na Rua Alex Valauri, nº. 70 - Vila Branca, nesta cidade comarca de Jacareí/SP, adquiriu, transportou e expôs à venda, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime de furto praticado contra Sinésio Chagas Ramos, conforme registro de boletim de ocorrência juntado às pp. 58/59.

Segundo apurado, José Alexandre adquiriu e transportou um veículo automotor VW/Gol, placas CXL-4391, que havia sido produto de furto praticado contra Sinésio Chagas Ramos na data de 20 de abril de 2021, na cidade Caçapava/SP.

Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no local dos fatos e, ao avistarem o referido veículo na via pública, consultaram nos sistemas de pesquisa e confirmaram que se tratava de um carro subtraído, com restrição de furto (RDO nº. 814181/2021).

Diante disso, os policiais abordaram José Alexandre, condutor do veículo, que alegou ter adquirido o veículo de um desconhecido, não sabendo explicar maiores detalhes do antigo proprietário ou da negociação para adquiri-lo.

Preso em flagrante delito e conduzido à autoridade policial, José Alexandre alegou

que há cerca de um mês trocou seu veículo, cuja placa não se recorda, pelo VW/Gol, placas CXL-4391. Afirma que não sabe o nome e endereço da pessoa de quem o adquiriu, motivo pelo qual, logo depois se arrependeu, admitindo ter colocado o veículo à venda no Facebook (p. 05).

Chamada à Delegacia, a vítima Sinésio Chagas Ramos reconheceu o veículo e afirmou que tentou entrar em contato com José Alexandre por meio do Facebook ao tomar conhecimento de que o carro era anunciado para venda após ser objeto de furto em Caçapava/SP (p. 04).

Foi deferida a liberdade provisória (fls. 38/40).

Foi homologado acordo de não persecução penal (fls. 108/109).

Ante o descumprimento do acordo, a denúncia foi recebida (147/148), o réu foi citado (fls. 167) e apresentou resposta à acusação (fls. 171/172).

Foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 181/183).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, foi interrogado o réu.

Encerrada a instrução processual, por meio de debates orais, as partes deduziram suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11), pelo impresso Denatran (fl. 14/15), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu disse que trocou seu veículo Fiat/Uno pelo veículo em questão com uma pessoa do Parque Meia, não sabendo maiores detalhes - Disse que uma pessoa relatou que havia vendido o veículo a uma pessoa que não pagou, alegando que o veículo seria de sua propriedade. Em juízo, disse que comprou o carro pela internet mas, recebeu o documento do veículo e não constava qualquer pendência. Disse que a vítima lhe informou que a pessoa que lhe vendeu informou que teria vendido o carro e apenas teria recebido parte do dinheiro. Disse que a vítima começou a pressioná-lo para fazer a transferência do bem e não tinha condições de fazer a transferência. Disse que o veículo não estava em nome do vendedor mas, em nome da vítima. Disse que não sabe a identificação do suposto vendedor. Disse que já foi processado por furto.

A vítima S.C.R. disse que seu veículo foi furtado anteriormente aos fatos.

Disse que tinha deixado o carro na casa de um primo. Disse que após os fatos foi chamado para reconhecer o veículo que estava danificado. Disse que foi informado pela polícia que o veículo foi encontrado na posse do réu. Disse que descobriu que o veículo estava sendo vendido pelo réu na internet e por isso acionou a polícia. Disse que tentou contato com o acusado para tentar reaver o bem mas, mesmo comunicado sobre a origem do bem o acusado não o devolveu.

A testemunha WILLIAN VENCESLAU, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando se depararam com o veículo que estava sendo estacionado defronte a uma obra. Foi verificado via COPOM que o mencionado veículo era produto de furto praticado na cidade de Caçapava. O réu alegou ter feito troca do carro com uma pessoa não identificada. No mesmo sentido o depoimento de JUDNEY ALVES, também policial militar.

Pois bem.

Explicitados os fatos e diante do quanto restou apurado não há como deixar de

reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição. Por outro lado, de rigor a desclassificação para a forma simples do crime de receptação. Ora, foi apreendido em poder do réu o veículo objeto de furto praticado anteriormente.

E, em matéria de crime contra o patrimônio, pacífico o entendimento de que a posse da res furtiva é prova substancial e que gera a inversão no ônus probatório, ou seja, caberá ao réu comprovar a posse lícita.

Neste sentido:

“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629).

Entretanto, in casu, isso não ocorreu. Ao contrário. O réu limitou-se a dizer que adquiriu o veículo de uma pessoa desconhecida, ressaltando que a documentação estava em nome da vítima.

É assente o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, em se tratando de receptação, a prova do conhecimento prévio da origem ilícita do bem pressupõe uma análise subjetiva do comportamento, visto que é sutil e de difícil comprovação em grande parte dos casos. Por tal razão deve ser inferida das demais circunstâncias que circundaram o fato delitivo e da própria conduta do acusado.

Nesse sentido, confira-se:

“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração” (TACRIM AP – Ap. 493.367 – Rel. Juiz NOGUEIRA FILHO – 9º C – J. 30.3.88 - Un).

O BO de fls. 58/59 comprovou a materialidade do crime de receptação, porquanto o bem foi objeto de furto na cidade de Caçapava.

Diante do exposto, não merece acolhimento a tese defensiva no sentido da atipicidade da conduta.

Pontuadas tais questões, dúvidas não pairam quanto à autoria, patenteada pelos elementos de prova coligidos aos autos.

Assim, passo a analisar a qualificadora consistente no exercício da atividade comercial.

Vislumbro que o réu se utilizou do Facebook para a comercialização de veículos. Anoto que o sequer ostentava estabelecimento comercial, mesmo irregular ou clandestino. Assim, deve ser afastada a qualificadora sob comento.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória.

Evidenciada a prática do delito, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o réu ostenta apontamentos criminais, entretanto é primário. Consideradas as demais circunstâncias judiciais, fixo a pena base no mínimo legal:

01 ano de reclusão e 10 dias-multa

Na segunda fase, nada digno de nota.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva.

A pena será cumprida em regime aberto, observado o disposto artigo 33, § 20, “c”,

do Código Penal.

Porém, feito um juízo de valoração de sua conduta, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação do disposto no art. 44 do Código Penal, pois, em que pese o desvio de conduta, poderá, inclusive ter uma influência positiva na tentativa de ressocialização dos acusados, não havendo necessidade de mantê-lo no cárcere.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, em entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena de multa imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR JOSE ALEXANDRE DA SILVA à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, em regime aberto, a qual substituo por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, sem prejuízo da pena de multa imposta.

Faculto ao réu o apelo em liberdade. Incompatível com a substituição da pena e com a fixação de regime aberto, o recolhimento ao cárcere como pressuposto de admissibilidade do recurso.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se guia de recolhimento.

Isento de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Deixo de condenar o réu à indenização nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal porque não houve provocação da parte interessada.

Após o trânsito em julgado, comunique-se à vítima da presente decisão.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA